

# 징 계 요 구

1. 제 목 : 미수채권 회수 조치 이행 불성실

2. 징계대상자

① □□보훈병원 ○○직 ○급 A

② ○○실 ○○직 ○급 B (前 □□보훈병원 ◇◇과장)

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 대상자들 중 A는 '18. 1.15.부터 현재까지 인사, 급여, 결산 등 총무 업무를 총괄하여 관리하였으며 B는 '17. 7.20.부터 '19. 6.30.까지 인사, 서무 등 서무 업무를 담당하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종 의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「직제규정」 제15조(권한과 책임)에는 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며 그 권한에 상당한 책임을 지어야 한다고 정하고 있습니다.

그리고 「회계규정」 제45조(수입금의 징수)에 따르면 수입금에는 해당하지만 징수 결정 시 수입결의서와 납입고지서를 따르지 아니하고 수납할 수 있는 수입금으로 '반납금'이 있고 같은 규정 제46조(수입금의 수납)에는 납입고지서의

납입기한은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 고지일로부터 15일 이내로 하며 납입기한이 경과하여도 납입하지 아니하는 납입의무자에 대하여는 납입기한 경과 후 7일 이내에 독촉장을 발부하여야 한다고 정하고 있으며 제48조(장기미납금의 처리)에 따라 수차례의 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 체납자 또는 재정보증인의 재산상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하여야 합니다.

한편 공단 감사실은 2018년 □□보훈병원 종합감사를 실시하고 '18. 5. 3.에 종합감사 처분요구사항을 통보하면서 '명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정'사항에 대하여 명예퇴직금 ###원을 회수 조치하도록 처분요구 하였습니다.

따라서 □□보훈병원은 처분요구에 대하여 별도의 이의신청이 없이 결과가 확정되었으므로 규정에서 정한 바와 같이 회수 조치가 필요한 명예퇴직금은 수입금 중 반납금으로 볼 수 있으며 이 수입금을 납부의무자에게 독촉장을 발부하는 등의 조치를 성실하게 이행하여 병원의 미수금을 회수하여야 할 것입니다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

### 1) 징계대상자 A의 경우

징계대상자는 '18. 1.15.부터 감사일 현재까지 □□보훈병원에 근무기간 동안 '18년 □□보훈병원 종합감사에서 '명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정'에 대한 조치사항으로 명예퇴직금 ###원을 회수하도록 결과를 통보받았습니다.

그런데 '18. 5월 □□보훈병원 종합감사 시 재입사자 명예퇴직금의 회수조치 감사처분 이후 약 2년 가량의 시간이 경과하였음에도 재입사자인 채무자에게 환수 예정 통보문을 4차례만 하였을 뿐 실질적인 회수 조치로 채무자의 재산상황을 조사하여 제소하는 등 필요한 조치를 취하지는 않았으며 감사일 현재까지 회수한 실적은 없었습니다.

## 2) 징계대상자 B의 경우

징계대상자는 '17. 7.20.부터 '19. 6.30.까지 □□보훈병원 근무기간 동안 '18년 □□보훈병원 종합감사에서 '명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정'에 대한 조치사항으로 명예퇴직금 ###원을 회수하도록 결과를 통보받았습니다.

그런데 '18. 5월 □□보훈병원 종합감사 시 재입사자 명예퇴직금의 회수조치 감사처분 이후 '19. 6.30. 본사로 전보될 때까지 약 1년 가량의 시간이 경과하였음에도 일반 공문 형식으로 2회 채무자에게 독촉을 하였고 채무자의 재산상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 취하지는 않았습니다.

## 5. 징계대상자의 변명

### 가. 징계대상자 A의 경우

징계대상자는 감사결과 조치사항인 명예퇴직금 회수액이 병원의 수입금이라는 사실을 알고 있었으나 회수를 할 대상자인 채무자가 공단 직원(요양원 소속)으로 요양보호사로 근무하고 있으면서 급여 등의 처우가 낮음에 따라 ###원 상당을 회수하는 것이 부담스러울 것으로 보고 납입고지서와 독촉장 등을 발부하기 보다는 공문과 대화를 통하여 회수하고자 하였습니다.

이와 관련한 노력으로 '18. 7.18.과 '19. 3.19.에 채무자 상대로 명예퇴직수당 환수 예정 통보문을 보냈고 '19. 3.29.에 회계 상 장부에 미수금을 계상하였으며 '19.10.30.과 '20. 1. 9.에 환수 예정 통보문을 우편 내용 증명 형식으로 보냈습니다.

그리고 뒤늦게라도 법원에 지급명령신청서를 접수하여 '20. 4.22. 지급명령이 확정되어 채무자에게 '20. 4.24. 도달하였고 이에 채무자가 '20. 8.25.부터 10개월에 걸쳐 상환하겠다는 이행각서를 제출하였으며 '20. 5.26.에 명예퇴직금 중 ###원을 일부 상환 받았습니다.

그런데 징계대상자는 '18. 3월 □□보훈병원 종합감사 시 확인된 사항으로 '18. 5월 처분요구가 있기까지 명예퇴직금을 회수하여야 한다는 사실을 인지하였을

것이고 적어도 '18. 4월부터는 회수를 위한 방안이나 규정 확인 등을 하였어야 하므로 채무자의 급여 등 처우가 낮아 우선 대화 등으로 해결하려 했다는 것은 규정을 꼼꼼하게 살펴보지 않은 책임이 있다고 판단됩니다.

또한 징계대상자는 '18. 5월부터 '20. 4월까지 약 2년여 기간 동안 단 4차례만의 독촉 절차를 이행하였으나 독촉 공문을 살펴보면 채권자로서 독촉하여 회수하려는 의지가 엿보이는 내용이 없어 형식적인 측면이 강한 것으로 판단되고 채무자가 상환하려는 의지가 없는 것을 충분히 파악할 수 있었음에도 법적 조치를 취하지 않고 회수를 지연하면서 미온적으로 대처하던 중 채무자가 '19.12월까지 근무하고 퇴사하는데도 어떠한 조치를 취하지 않아 통상적으로 볼 때 회수 가능성이 더욱 낮아진 책임도 있다고 판단됩니다.

무엇보다 감사가 시작될 즈음인 '20. 4.14.에 법원에 지급명령을 신청한 점은 감사에서 추가로 지적이 될 것을 우려하여 행한 조치로 볼 여지도 있고 이후에 채무자로부터 받은 이행각서 역시 각서를 작성한 날짜도 없고 법률사무소 등의 공증도 없어 형식적인 조치로도 볼 수 있는 등 지급명령 절차가 어려운 사항도 아니고 신청 후 약 8일 경과하고 확정되어 그 기간 역시 장기간 소요되지 않은 점으로 보아 징계대상자가 좀 더 주의를 기울여 조기에 법적조치를 하였다면 상당한 금액이 회수가 되었다고 판단되어 회수 불이행에 대한 정당성이 결여됩니다.

다만 조치이행이 상당히 뒤늦은 감이 있지만 '20. 5.26.에 채무자로부터 ###원을 상환받으면서 상환 의지와 노력을 보인 점과 총무부장으로서 해당 건 외에도 인사, 급여, 결산, 서무 등의 병원의 행정 지원을 총괄 책임지고 있어 업무 수행의 다양성과 복잡성을 감안할 수 있을 것입니다.

## 나. 징계대상자 김종명의 경우

징계대상자는 명예퇴직금 회수 조치건의 미수금 회수업무가 담당업무라고 인정하면서 당시 '18. 5월경 담당자인 인사담당자가 채용관련 등 업무가 과중한 상태였기 때문에 별도로 업무를 부여하지 않았으며 ○○부장과 함께 책임을 지고 직접 수행하였습니다.

또한 징계대상자는 감사처분 당시 채용업무로 인하여 바쁜 탓에 명예퇴직금 회수액이 규정에서 정한 수입금이라는 사실을 인지하지 못하였고 신경 쓰지도 못하였으며 '19. 6월에 본사에서 시달한 미수채권 매뉴얼에서 정한 미수금 회수 절차 역시 해당 명예퇴직금을 미수금으로 인지하지 못하여 별도의 법적조치를 하지 못하였다고 하였습니다.

그리고 징계대상자는 채무자와 상호 협의를 통한 회수 노력이 필요하다고 보아 소통 노력을 많이 했고 당시 법적조치를 위한 여건이 아니라고 판단되어 법적 조치는 없었다고 하였으며 운영실장과 총무부장도 이 건에 대해 구체적 지시는 아니지만 채무자와 면담을 통해서 잘 처리하도록 지시하였다고 하였습니다.

그런데 징계대상자는 '18. 3월부터 감사처분결과가 통보된 '18. 5월까지 채무자와 상담하고 법적조치까지 할 수 있도록 준비할 기회가 있었고 설령 인사업무로 바쁜 시기에 있다 하여도 인사담당자에게 부여하지 않고 징계대상자가 직접 수행하였다고 하였으므로 오히려 법적 조치를 수행할 기회가 있었다고 볼 수 있으므로 징계대상자가 규정과 달리 법적 조치를 할 여건이 안 된다고 판단한 것은 업무 수행자로서 정당성이 결여됩니다.

더불어 징계대상자는 '19. 7월 전보 발령 시 해당 건을 ○○부장이 충분하게 인지하고 있다는 이유로 후임자에게 해당 건을 인계하지 않아 후임자가 징계대상자 전보 이후 4개월이 지나서야 3번째 독촉 문서를 통보하게 하는 등 업무 인계도 적절하게 하지 않음으로써 미수금 회수가 계속 지연되는데 영향을 미쳤다고 볼 여지도 있습니다.

다만 '18. 3월에서 5월 사이에 징계대상자는 각종 감사와 민원조사 등에 따른 업무지원 수행과 채용업무 급증 등 업무가 겹친 상황과 직원인 채무자가 처한 상황을 이해하면서 최대한 대화로 해결해 보려는 노력을 감안할 수 있을 것입니다.

따라서 위 사람들은 우리 공단 「인사규정」제50조(복무원칙), 「복무규정」제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무) 및 「회계규정」제48조(장기미납금의 처리)를 위반하여 「인사규정」제53조(징계대상) 제1호, 제4호 및 6호에 해당되므로, 「감사규정」제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 6. .

감 사 박 경 필